



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

22 ביוני 2026

1959

ז' בתמוז התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 10) (הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד בעל חובות בסכום נמוך), התשפ"ו-2026 1454

הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 10) (הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד בעל חובות בסכום נמוך), התשפ"ו-2026

1. החלפת מונחים

בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018¹ (להלן – החוק העיקרי), בכל מקום מלבד סעיפים 187(א) ו-188 –

 - (1) במקום "רשם הוצאה לפועל" יבוא "רשם חדלות פירעון";
 - (2) במקום "רשם ההוצאה לפועל" יבוא "רשם חדלות הפירעון";
 - (3) במקום "לרשם ההוצאה לפועל" יבוא "לרשם חדלות הפירעון";
 - (4) במקום "שרשם ההוצאה לפועל" יבוא "שרשם חדלות הפירעון";
 - (5) במקום "ורשם ההוצאה לפועל" יבוא "ורשם חדלות הפירעון";
 - (6) במקום "מרשם ההוצאה לפועל" יבוא "מרשם חדלות הפירעון".
2. בסעיף 4 לחוק העיקרי, אחרי ההגדרה "הרשם" יבוא:

"רשם חדלות פירעון" – כמשמעותו בסעיף 188.

ד ב ר י ה ס ב ר

- כללי** פרק י"ב לחלק ג' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן – חוק חדלות פירעון או החוק), עוסק בהליכי חדלות פירעון לגבי יחיד בעל חובות בסכום נמוך, המתנהלים לפני רשם הוצאה לפועל. בהצעת חוק זו מוצעים תיקונים שונים בפרק זה שמטרתם לייעל את הליכי חדלות הפירעון לגבי יחידים בעלי חובות בסכום נמוך, המוגדרים כיום כיחידים שסכום חובם אינו עולה כיום על 176,923.12 שקלים חדשים (בעת חקיקת החוק עמד סכום מרבי זה על 150,000 שקלים חדשים ומאז הוא מתעדכן מדי שנה מכוח סעיף 352 לחוק).
- מוצע לתקן את החוק בהיבטים אלה:
- (1) החלפת מונח: החלפת המונח "רשם הוצאה לפועל" במונח "רשם חדלות פירעון";
 - (2) עדכון הוראות הסמכות המקומית לגבי יחידים בעלי חובות בסכום נמוך כך שההליכים יתנהלו במחוז שבו מתגורר היחיד או שבו נמצא מקום עסקו העיקרי או נמצאים נכסיו;
 - (3) ייעול הליכי חדלות הפירעון לגבי יחידים בעלי חובות בסכום נמוך, בדגש על הישיבה לגיבוש הסדר תשלומים המתנהלת לפני נציג רשם חדלות הפירעון, באופן המפורט להלן: תוקנה סמכות במקרים הרלוונטיים שלא לקיימה; תוקנה סמכות במקרים הרלוונטיים לקיימה באמצעות היוועדות חזותית; יוגדר כי גם הסדר תשלומים מוסכם יהיה טעון אישור של רשם חדלות הפירעון; לרשם תהיה סמכות להתנות גם את אישורו של הסדר תשלומים מוסכם בכך שהיחיד יעבור הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה;
- סעיפים** נוסף על סמכויותיהם של רשמי ההוצאה לפועל 1, 2 ו-6 לפי חוק ההוצאה לפועל, ניתנו להם במהלך השנים סמכויות פרטניות שונות מכוח חיקוקים אחרים, כגון סמכות לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המרכז), וחוק חדלות פירעון. בעוד שבחוק המרכז מכונה רשם ההוצאה לפועל בכינוי הייעודי "רשם לענייני המרכז" המדגיש את סמכויותיו לפי חוק המרכז, בחוק חדלות פירעון לא נכללה עדיין הגדרה ייעודית כזו. עם זאת, בחקיקת משנה שהותקנה מכוח חוק חדלות פירעון כבר נעשה שימוש בכינוי הייעודי "רשם חדלות פירעון" ביחס לרשמי ההוצאה לפועל הייעודיים הדנים בהליכים לפי חוק חדלות פירעון (ראו: כללי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (נהלים לעניין ישיבות גיבוש הסדרי תשלומים שמנהל נציג רשם בהליכי חדלות פירעון), התשפ"ד-2024).

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 310; התשפ"ו, עמ' 236.

3. בסעיף 103 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), במקום "עולה על 176,923.12 שקלים חדשים" תיקון סעיף 103 יבוא "אינו נמוך".
4. במקום כותרת פרק ב' לחלק ג' לחוק העיקרי יבוא:
"פרק ב': צו לפתיחת הליכים לבקשת יחיד שסך חובותיו אינו נמוך".
5. בסעיף 177 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ד), במקום "עולה על 176,923.12 שקלים חדשים" תיקון סעיף 177 יבוא "אינו נמוך".
6. בסעיף 188 לחוק העיקרי –
(1) בכותרת השוליים, במקום "רשם הוצאה לפועל ייעודי" יבוא "רשם חדלות פירעון";
(2) בסעיף קטן (א), אחרי "בסעיף קטן (ב)" יבוא "(להלן – רשם חדלות פירעון)";
(3) בסעיף קטן (ב), במקום "רשם הוצאה לפועל ייעודי להליכי חדלות פירעון יהיה" יבוא "רשם חדלות פירעון הוא", והסיפה החל במילים "עיקר עיסוקו" – תימחק;
(4) בסעיף קטן (ג), במקום "רשם הוצאה לפועל" יבוא "רשם חדלות פירעון".
7. בסעיף 189(א) לחוק העיקרי, המילים "במחוז שבו נפתחו מרבית תיקי הוצאה לפועל" תיקון סעיף 189 נגד היחיד; בהערך מחוז כאמור – יתנהלו ההליכים" – יימחקו.

ד ב ר י ה ס ב ר

למשל, הסכום של 150,000 שקלים חדשים שנקבע במקור כדי להגדיר מידו יחיד בעל חובות בסכום נמוך עומד נכון למועד זה על 176,923.12 שקלים חדשים. על מנת לפשט ולמנוע סרבול של הוראות החוק, מוצע להוסיף לסעיף 352 לחוק הוראת עיגול סכומים כפי שמקובל לקבוע בסעיפים מעין אלה.

לצד הוראת עיגול הסכומים מוצע לתקן את כותרת פרק ב' לחלק ג' לחוק, שלשונה "צו לפתיחת הליכים לבקשת יחיד שסך חובותיו עולה על 176,923.12 שקלים חדשים". מוצע כי בהלימה לכותרת פרק י"ב לחלק ג' לחוק, שהיא "הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד בעל חובות בסכום נמוך", תתוקן גם כותרתו של פרק ב' לחלק ג' לחוק ל"צו לפתיחת הליכים לבקשת יחיד שסך חובותיו אינו נמוך", וכך גם ייחסר הצורך לעדכן כותרת זו מדי שנה בהתאם לעדכון הסכום.

בהתאם לכך, מוצע לתקן את סעיפים 103 ו-177(ד) לחוק, המפנים לכותרת של פרק ב' לחלק ג' לחוק.

סעיף 7 מוצע לתקן את סעיף 189 לחוק, שעניינו לשכת ההוצאה לפועל שבה יתנהלו הליכי חדלות פירעון של יחיד בעל חובות בסכום נמוך, כך שהם יתנהלו בלשכה הסמוכה למקום מגורי היחיד או למקום עסקו העיקרי או למקום שבו נמצאים נכסיו. לפי הנוסח הקיים של סעיף 189 לחוק, הליכי חדלות הפירעון יתנהלו בלשכה שבמחוז שבו נפתחו מרבית תיקי ההוצאה לפועל נגד היחיד, ובהעדר מחוז כזה, יתנהלו ההליכים במחוז שבו מתגורר היחיד או שבו נמצאים מקום עסקו העיקרי או נכסיו, ובהעדר גם מחוז כאמור – בירושלים. מוצע למחוק את החלופה הראשונה שעליה מורה הסעיף כיום, כלומר המחוז שבו נפתחו מרבית תיקי ההוצאה לפועל. השינוי המוצע ייצור אחידות עם אותן זיקות סמכות מקומית הקבועות בסעיף 104(ד) לחוק חדלות

מוצע לשנות את המונח המתאר את רשמי ההוצאה לפועל הייעודיים הדנים בהליכי חדלות פירעון לכינוי הייעודי "רשם חדלות פירעון", דבר שיבטיח בהירות למתדיינים כי הגורם אשר דן בהליכים לפי חוק חדלות פירעון הוא גורם ייעודי המוסמך לדון בהליכים אלה, וכן יעלה בקנה אחד עם הכינוי שכבר נקבע בחקיקת המשנה כאמור לעיל.

בהתאם לכך מוצע לקבוע הוראה כללית ולפיה בכל מקום בחוק חדלות פירעון, למעט בסעיפים 187(א) ו-188, במקום "רשם הוצאה לפועל" יבוא "רשם חדלות פירעון" ובמקום "רשם ההוצאה לפועל" יבוא "רשם חדלות הפירעון" וכיוצא בהם.

בהמשך לכך, מוצע לתקן את סעיף 4 לחוק חדלות פירעון, הוא סעיף ההגדרות הכללי, כך שתתווסף ההגדרה "רשם חדלות פירעון" – כמשמעותו בסעיף 188. כמו כן מוצע לתקן את סעיף 188 לחוק כדי לשמור על הלוגיקה הלשונית בסעיף ולהתאים את נוסחו לשינוי המונח כאמור מדובר בשינויים טכניים בלבד הנובעים משינוי המונח ומקביעת ההגדרה בעניין רשמי חדלות פירעון.

נוסף על כך, מוצע למחוק את הסיפה של סעיף 188(ב) לחוק, אשר קובעת כיום כי עיקר עיסוקו של רשם חדלות פירעון יהיה בניהול הליכי חדלות פירעון. מטרת תיקון זה להגביר את הגמישות הניהולית בכל הנוגע למינוי רשמים שיוסמכו לדון בהליכי חדלות פירעון.

סעיפים בסעיף 13 המוצע נכלל תיקון לסעיף 352 לחוק, 3, 4, 5 העוסק בעדכון סכומים. בסעיף 352 בנוסחו ו-13 הקיים אין הוראת עיגול סכומים, ולכן הסכומים המתעדכנים אחת לשנה בהתאם לסעיף זה כוללים שברי שקלים (סכומים באגורות). כך

(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "הודעה על החלטה על זימון ישיבה כאמור תימסר לנושים שציין היחיד בבקשתו לצו לפתיחת הליכים; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין מתכונתה ולעניין דרכי מסירתה של ההודעה";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשם חדלות פירעון רשאי שלא להורות על זימון ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים אם שוכנע כי בנסיבות העניין אין סיכוי סביר לאישור הסדר תשלומים לפי הוראות סימן זה, והיחיד הסכים שלא תזומן ישיבה כאמור; החליט הרשם שלא להורות על זימון ישיבה, ייתן צו לפתיחת הליכים לגבי היחיד ויראו את הצו כאילו ניתן לפי סעיף 199.

(ד) הוראות סעיף קטן (ג) יחולו בשינויים המחויבים גם לעניין החלטת רשם חדלות פירעון על ביטול ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים, לאחר שהוחלט על זימונה לפי סעיף זה."

הנוספת סעיף 190א 9. אחרי סעיף 190 לחוק העיקרי יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

החלה על הרשם לפי סעיף 190(א) להורות על זימון ישיבה לפני נציג רשם, לא תהיה עוד חובה מוחלטת אלא תוגדר כברירת המחדל בהליכים אלה, ולעידה, כחריג, תהיה לרשם הסמכות שלא להורות על זימון ישיבה כאמור אם שוכנע כי בנסיבות העניין אין סיכוי סביר לאישור הסדר תשלומים. יובהר כי כבר בשלב הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים ומכוח הסמכות הקבועה בסעיף 104(ב)3, נאסף מידע על היחיד גם ממקורות מידע חיצוניים שיש בהם כדי לתת אינדיקציה בדבר מצבו הכלכלי של היחיד.

מוצע כי סמכות הרשם להחליט שלא לזמן ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים תהיה מותנית גם בהסכמת היחיד לכך שלא תזומן ישיבה כאמור.

מוצע לקבוע כי אם הרשם החליט שלא להורות על זימון ישיבה לפי התנאים האמורים בסעיף קטן 190(ג), ייתן הרשם צו לפתיחת הליכים לגבי היחיד ויראו את הצו כאילו ניתן לפי סעיף 199 לחוק.

ברור כי החלטות הרשם לפי סעיף 190 כפי שמוצע לתקנו עדיין יהיו כפופות ללוחות הזמנים הקבועים בו כיום בסעיפים 190(א) ו-190(ב).

לבסוף, מוצע להוסיף את סעיף קטן (ד) ולהבהיר בו כי הוראות סעיף קטן (ג) יחולו, בשינויים מחויבים, גם לאחר שכבר הוחלט על זימון ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים. כלומר הסמכות ליתור את הליכי גיבוש הסדר התשלומים תעמוד לרשם חדלות הפירעון גם במקרים שבהם רק לאחר שהורה על קיומה של ישיבה לפי סעיף 190(א), התברר כי אין תועלת בקיומה.

סעיפים בסעיף 9 מוצע להוסיף לחוק את סעיף 190א 9 ו-10 שכותרתו "התנהלות כלכלית של היחיד והגנה על נכסיו בתקופת גיבוש הסדר תשלומים". סעיף זה יכלול הוראות שנועדו להגן על האינטרסים של כל הצדדים

פירעון בקשר להליכי חדלות פירעון שנפתחים לבקשת יחיד שסכום חובותיו אינו נמוך. לצורך כללי הסמכות המקומית אין הצדקה להבדיל בין חייבים שסכום חובם הוא נמוך ובין חייבים שסכום חובם אינו נמוך כהגדרתו בחוק.

סעיף 28(2) מוצע לתקן את סעיף 190 לחוק חדלות פירעון, העוסק בהחלטת רשם חדלות פירעון (להלן – הרשם), על הליכים לגיבוש הסדר תשלומים. כיום הסעיף מורה באופן גורף כי במקרה שבו הרשם מצא כי מתקיימים התנאים שבסעיפים 186 ו-187 לחוק – חובה עליו להורות, בתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים על ידי היחיד, על זימון ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים. מוצע לתקן את הסעיף כך שההוראה האמורה לא תהיה גורפת אלא תהווה ברירת המחדל בהליכים לפני הרשם, ולצד זאת יתאפשר שיקול דעת לרשם לחרוג ממנה בנסיבות מתאימות. לצורך כך מוצע להוסיף לסעיף 190 את סעיף קטן (ג) ולקבוע בו כי על אף הוראת סעיף קטן 190(א), הרשם רשאי שלא להורות על זימון ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים, אם שוכנע כי בנסיבות העניין שלפניו אין סיכוי סביר לאישור הסדר תשלומים לפי הוראות החוק, והיחיד הסכים שלא תזומן ישיבה כאמור.

הניסיון ביישום חוק חדלות פירעון מלמד שישנם מקרים שבהם הרשם משתכנע כי מדובר ביחיד שהכנסתו נסמכת אך ורק על גמלאות סוציאליות ושאינו לו כל פוטנציאל השתכרות או נכסים. במקרים מסוג זה אין לכאורה תוחלת ותועלת בקיומה של הישיבה לפני נציג הרשם, שמטרתה לנסות ולגבש הסדר תשלומים שיאפשר ליתור את הצורך לתת צו לפתיחת הליכים. הניסיון שנצבר מאז נכנס החוק לתוקף מלמד כי בחיי המעשה ההצעות להסדר תשלומים המוגשות על ידי יחידים אלה אכן עומדות על סכום "אפס", וקיומו של הליך ניסיון גיבוש הסדר מביא להארכת הליך חדלות הפירעון ומביא לכבוזו ומנם של כלל המעורבים בהליך, על כן, מוצע כי החובה

190א.א. (א) הורה רשם חדלות פירעון על זימון ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים בעניינו של יחיד בעל חובות בסכום נמוך לפי סעיף 190, יחולו מיום שהורה כאמור ולתקופה של 120 ימים הוראות אלה:

(1) היחיד יסייע כמיטב יכולתו לגיבוש הסדר התשלומים, וידווח לרשם חדלות הפירעון על כל שינוי מהותי בפרט הנוגע למצבו הכלכלי שדיווח עליו לפי פרק זה;

(2) היחיד לא יוציא מרשותו נכסים, לא יבצע עסקאות בנכסיו או ישנה את מצבם או את זכויותיו בהם שלא במסגרת התנהלות כלכלית שוטפת וסבירה, ולעניין יחיד המנהל עסק – שלא במהלך עסקים רגיל, אלא באישור רשם חדלות הפירעון;

(3) היחיד לא יתקשר בעסקה או יבצע פעולה הכרוכות בקבלת אשראי אלא באישור רשם חדלות הפירעון; האישור יכול שיינתן לעניין מסוים או לעסקה או לפעולה מסוימת; על היחיד יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות לפי סעיף 123(ב) לעניין הוצאות הנחוצות למחיית היחיד שלגביהן יוכל להתקשר בעסקה או לבצע פעולה הכרוכות בקבלת אשראי, בסכומים לפי ההוראות האמורות, בלא אישור לפי פסקה זו;

ד ב ר י ה ס ב ר

עוד מוצע לקבוע כי בתקופה האמורה, במסגרת הליכי גבייה של חובות עבר נגד היחיד שאינם חוב מזונות, לא יהיה ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק שהוא חשבון עובר ושב של היחיד או על שכן עבודה של היחיד, ולא יהיה ניתן לממש נכס מנכסי היחיד שעוקל. לעניין זה מוצע להגדיר ”חוב עבר“ בשינויים המתחייבים מסוג ההליך המתנהל, וכן במקום לראות את מועד מתן הצו לפתיחת הליכים כ”קו פרשת המים“ לצורך הבחנה בין חוב עבר לחוב שוטף, יראו כך את המועד שבו הורה רשם חדלות הפירעון על זימון ישיבה לפי סעיף 190 לחוק (השוו להגדרה ”חוב עבר“ שבסעיף 318 בקשר להליכי הסדר חוב). ההגבלות ביחס לעיקולים נועדו להגן על נכסי היחיד לטובת מכלול נושיו, וכן לאפשר ליחיד התנהלות שוטפת תקינה בתקופת גיבוש הסדר התשלומים. לפי האיזון המוצע, הנושים עדיין יהיו רשאים להטיל עיקולים על נכסים שאינם משכורת או חשבון עובר ושב, ובאמצעות עיקולים אלה יהיה ניתן לפעול לצמצם את החשש מפני הברחת נכסים, ואולם למשך פרק זמן מוגבל הם לא יוכלו לממש את העיקולים בשל תחילתו של הליך קולקטיבי ומתוך מטרה שנכסי היחיד ישמשו לטובת מכלול הנושים שלו שיהיו צד להסדר.

מוצע כאמור כי כל ההוראות האמורות לגבי התנהלות היחיד והנושים יחולו למשך תקופה של 120 ימים בלבד. לצד זאת, וכחריג, מוצע להסמיך את רשם חדלות הפירעון להורות על הארכת התקופה שבה יחולו ההוראות האמורות בתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על 60 ימים, בכפוף לכך ששוכנע, לאחר שנתן לנושים הזדמנות להביע את עמדתם, כי יש טעמים המצדיקים

להליך בתקופת המשא ומתן לגיבוש הסדר תשלומים. קביעת ההוראות האמורות ביחס להליכים אלה נועדה גם לצורך הלימה בין ההוראות החלות עליהם לבין הוראות שעוגנו לאחרונה במסגרת תיקון מס' 9 לחוק, בכל הנוגע לתקופת משא ומתן לגיבוש הסדר חוב לפי חלק י' לחוק בעניינו של חייב יחיד.

לשם כך מוצע לקבוע כי מיום שרשם חדלות פירעון הורה לפי סעיף 190 לחוק על זימון ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים בעניינו של יחיד בעל חובות בסכום נמוך, יחולו לתקופה של 120 ימים כמה הוראות כמפורט להלן: ראשית, היחיד יחויב לסייע כמיטב יכולתו לגיבוש הסדר התשלומים, ולדווח לרשם חדלות הפירעון על שינויים בפרטים הנוגעים למצבו הכלכלי; שנית, על היחיד ייאסר להוציא מרשותו נכסים, לבצע עסקאות בנכסיו או לשנות את מצבם או את זכויותיו בהם שלא במסגרת התנהלות כלכלית שוטפת וסבירה, ולעניין יחיד המנהל עסק – שלא במהלך עסקים רגיל, והכול אלא אם כן ניתן לכך אישור של רשם חדלות הפירעון; שלישית, היחיד לא יתקשר בעסקה או יבצע פעולה הכרוכות בקבלת אשראי אלא באישור רשם חדלות הפירעון כמפורט בסעיף המוצע. ההגבלות האמורות על התנהלותו הכלכלית של היחיד בתקופת גיבוש הסדר התשלומים דומות להגבלות הקבועות בחלק י' לחוק לגבי התנהלותו של יחיד בתקופת משא ומתן לגיבוש הסדר חוב, וראו בייחוד את סעיפים 319(ב) עד (ד) ו-331(א)(5) לחוק. מטרת הוראות אלה היא להבטיח שיתוף פעולה של היחיד עם ההליך ולסייע לצמצם את החשש מפני התנהלות לא תקינה של היחיד, הברחת נכסים ועוד.

(4) במסגרת הליכי גבייה של חובות עבר נגד היחיד לא יהיה ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק שהוא חשבון עובר ושב של היחיד או על שבר עבודה של היחיד, ולא יהיה ניתן לממש נכס מנכסי היחיד שעוקל; הוראות פסקה זו לא יחולו על הליכי גבייה של חוב מזונות; בסימן זה, "חוב עבר" – כהגדרתו בסעיף 4, בשינויים המחויבים, ואולם פסקה (4) להגדרה לא תיקרא, ויראו את המועד שבו הורה רשם חדלות הפירעון על זימון ישיבה לפי סעיף 190 כמועד מתן הצו לפתיחת הליכים.

(ב) רשם חדלות הפירעון רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א) בתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על 60 ימים, אם שוכנע, לאחר שנתן לנושים הזדמנות להביע את עמדתם, כי יש טעמים המצדיקים זאת וכי יש סיכוי סביר להשלמת אישור הסדר התשלומים במהלך אותן תקופות.

תיקון סעיף 191 10. בסעיף 191 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא "רשם חדלות פירעון רשאי להורות על קיום הישיבה באמצעים טכנולוגיים המאפשרים העברת תמונה וקול בזמן אמת, אם מצא שקיום הישיבה באמצעים טכנולוגיים כאמור אינו פוגע בהליך, ובלבד שהיחיד נתן את הסכמתו לקיום הישיבה בדרך זו".

תיקון סעיף 192 11. בסעיף 192 לחוק העיקרי, במקום הקטע החל במילים "יחייב ההסדר את היחיד" עד המילים "בהתאם להוראות ההסדר" יבוא "יחולו לעניין אישורו של הסדר התשלומים ולעניין כוחו לאחר אישורו הוראות סעיפים 196 ו-197, בשינויים המחויבים".

ד ב ר י ה ס ב ר

השעה האמורה עלה כי קיום ההליך לגיבוש הסדר תשלומים בדרך של היוועדות חזותית הקל על היחידים משום שנחסכה מהם הטרחה הכרוכה בהתייצבות פיזית וכן עלה כי דרך הדיון בצורה זו לא גרעה מעילות ואפקטיביות ההליך. נציגי הרשמים הצליחו להתרשם בצורה מיטבית מהיחידים גם במסגרת קיום הישיבה בדרך זו, והסדרי תשלומים רבים קודמו ואושרו באמצעות דיונים אשר התנהלו בדרך זו. מוצע אפוא לעגן את ההוראה האמורה כהסדר קבוע בסעיף 191(ג) לחוק, שיאפשר עריכת ישיבות לגיבוש הסדר תשלומים בהיוועדות חזותית ובכך יסייע בייעול ההליכים וקיצור זמנים.

סעיף 11 סעיף 192 לחוק עוסק בהסדר תשלומים מוסכם, כלומר הסדר תשלומים שהסכימו לו הן היחיד והן כל הנושים שהם צד להסדר. כיום, לפי לשון החוק, הסדר מוסכם אינו טעון אישור רשם. בפועל, נציגי הרשם מעבירים את כל ההסדרים שהם מגבשים גם לאישור הרשמים. יש בכך תועלות רבות ויש לכך חשיבות. כך למשל, לצד מקרים שבהם הרשם מאשר את ההסדר המוסכם שגיבש נציגי הרשם, ישנם גם מצבים שבהם הרשם מורה על שינוי ההסדר או איי קבלתו, למשל כשהוא סבור שהיחיד לא יוכל לעמוד בתנאי ההסדר, או כאשר לא כל הנושים של היחיד הם צד להסדר ונעשה ניסיון להרחיב את ההסדר כך שיאפשר הסכמות של נושים נוספים ויגביר את הסיכוי לשיקומו הכלכלי של היחיד.

להאריך את התקופה וכי יש סיכוי סביר להשלמת אישור הסדר התשלומים במהלך פרק הזמן הנוסף כאמור.

לבסוף ובאופן משלים להסדר המוצע בסעיף 190א, מוצע לקבוע כי הודעה על החלטת הרשם על זימון הישיבה לגיבוש הסדר תשלומים תימסר לנושים המפורטים בבקשה לצו לפתיחת הליכים שהגיש היחיד. הטעם לכך טמון בצורך ליידע את הנושים על המגבלות וההוראות המיוחדות שיחולו עליהם החל מהמועד האמור. מוצע להסמיך את שר המשפטים לקבוע הוראות לעניין מתכונתה של הודעה כאמור ולעניין דרכי מסירתה.

סעיף 10 הליך חדלות פירעון שנפתח במערכת ההוצאה לפועל לגבי יחיד שסבסוב חובותיו נמוך נפתח בזימון ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים שעל זימונה מורה הרשם לפי סעיף 190 הנזכר לעיל. לפי סעיף 191(ג) לחוק, על היחיד להתייצב לישיבה. מוצע לאפשר לרשם לפטור את היחיד מההתייצבות הפיזית לישיבה ולקיימה באמצעים טכנולוגיים המאפשרים העברת תמונה וקול בזמן אמת, אם מצא שיש קושי לקיים את הישיבה בנוכחות פיזית של היחיד ושקיום הישיבה באופן הזה אינו פוגע בהליך, ובלבד שהיחיד נתן את הסכמתו לקיום הישיבה באמצעים טכנולוגיים. בתקופת ההתמודדות עם משבר הקורונה נקבעה, במסגרת סעיף 2 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2021, הוראה דומה לתקופה של שנה. מהניסיון בתקופת הוראת

(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "גם אם לא הסכימו לו כל הנושים";

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) רשם חדלות פירעון שאישר הסדר תשלומים מוסמך לדון במחלוקת שהתגלעה בנוגע לפרשנות ההסדר או בנוגע ליישומו."

13. בסעיף 352(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "סכום מעודכן כאמור יעוגל לעשרת השקלים הקרובים; סכום של 50 אגורות או יותר יעוגל כלפי מעלה."

14. בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967², בסעיף 7א2 –

תיקון חוק
ההוצאה לפועל

(1) בפסקה (1), במקום "על 150,000 שקלים חדשים" יבוא "על הסכום האמור בסעיף 103(ב) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי", ובמקום "בחלק ג' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי" יבוא "בחלק ג' לאותו חוק";

(2) בפסקה (2), במקום "הוא 150,000 שקלים חדשים לפחות" יבוא "עולה על הסכום האמור בסעיף 103(ב) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי" ובמקום "לחלק ג' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי" יבוא "לחלק ג' לחוק האמור".

תחילה

15. תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו.

דברי הסבר

התיקון המוצע יחיל על אישור הסדר מוסכם כמובן בסעיף 192 גם את הוראות סעיף 197, שהן חופפות ברובן לסיפה של סעיף 192 הקיים, ואולם הדבר יבהיר וידגיש שלא ניתן לפטור יחיד בהסדר תשלומים מוסכם מחובות שאינם בני הפטר כמשמעותם בחוק (ראו סעיפים 4 ו-175 לחוק).

סעיף 12 מוצעים שני תיקונים מבהירים לסעיף 197 לחוק, כך שלשונו תותאם להוראות סעיפים 320 ו-327, שהם הסעיפים המקבילים הנוגעים להסדר חוב שאושר לפי הוראות חלק י' לחוק.

סעיף 14 מוצע לתקן את נוסח סעיף 2א7 לחוק ההוצאה לפועל, כך שבמקום שינקוב בסכום של 150,000 שקלים חדשים, אשר היה הסכום שנקבע במועד כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ומאו עורכן כמה פעמים לפי הוראת העדכון החלה עליו, תיכלל בסעיף הפניה לסכום הנקוב בסעיף 103 לחוק חדלות פירעון, המתעדכן אחת לשנה כאמור. בדרך זו סעיף 2א7 האמור גם יעודכן וגם ייחסך הצורך לתקנו בעתיד כשהסכום יתעדכן.

סעיף 15 מוצע כי תחילתו של החוק המוצע תהיה 30 ימים מיום פרסומו לצורך היערכות תפעולית.

אישור ההסדר שעליו הוסכם במסגרת ההליך לפני נציג הרשם גם על ידי הרשם עצמו, תורם לחשיבות ולמשמעות שייחסו הצדדים להסדר לנוכח מעמדו של הרשם ומאפייניו של הדיון לפניו, דבר שעשוי להגדיל גם את הסיכוי לעמידת היחיד בתנאי ההסדר. החובה לאשר גם הסדר מוסכם על ידי הרשם תוכל לתרום למטרות ההליך גם בכך שתאפשר, במקרים המתאימים, מעורבות של הרשם כבר בשלבי גיבוש ההסדר.

על כן, מוצע לקבוע כי יחולו לעניין אישורו של הסדר תשלומים ולעניין כוחו לאחר אישורו הוראות סעיפים 196 ו-197 בשינויים המחויבים. במסגרת סעיף 196 לחוק נקבע כי הסדר שאושר בידי הנושים טעון גם את אישורו של הרשם, וכי בבואו לאשר הסדר תשלומים על הרשם לשקול, בין השאר, שיקולים הנוגעים להוגנות ההליך.

נוסף על כך, החלת הוראות סעיף 196 על הסדר מוסכם כמובן בסעיף 192 לחוק, תאפשר לרשם, במקרים המתאימים, להתנות את אישור ההסדר בכך שהיחיד יעבור הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה. הצורך לשלוח להכשרה כאמור גם יחידים שהגיעו להסדר תשלומים מוסכם במסגרת ההליך לפני נציג הרשם, עולה כבר היום בפועל, לנוכח התכלית השיקומית של ההסדר. התיקון המוצע ייתן מענה לצורך זה.

² ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשפ"ו, עמ' 363.

